

MOHD REDZWAN PUVAN BIN ABDULLAH
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 03hb. Februari 2020 bersamaan 09 Jamadilakhir 1441H]

Kes Mal No. 10000-043-0099-2018

[Permohonan Pengisytiharan Status Agama di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Munirah binti Aminuddin daripada Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 10 Julai 2013 di dalam kes no. 10400-043-0354 2013 iaitu suatu permohonan bahawa beliau diisytiharkan sebagai bukan lagi seorang Islam.

[2] Selepas mempertimbangkan permohonan Perayu dan keterangan-keterangan yang dikemukakan, pada 31 Julai 2018, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah menolak permohonan Perayu. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 31 Julai 2018.

Fakta Kes

[3] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia yang dilahirkan pada 25 Disember 1983 di Kuala Lumpur dan telah dibesarkan oleh kedua ibubapanya yang berbangsa India dan beragama Hindu. Perayu memeluk agama Islam pada 18 Disember 2002 di Ibu Pejabat Perkim.

[4] Setelah 11 tahun memeluk Agama Islam, Perayu memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 10 Julai 2013 untuk mendapatkan perintah bahawa;

- i. Pengistiharan bahawa Plaintiff bukan lagi orang Islam selaras dengan Seksyen 61(3)(b) perangkan (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003;
- ii. Status Agama Islam dalam rekod pengenalan diri Plaintiff di Jabatan Pendaftaran Negara dikeluarkan;
- iii. Kos; dan
- iv. Lain-lain relif yang Mahkamah putuskan adil dan suai manfaat.

[5] Pada 31 Julai 2018 Mahkamah Tinggi Syariah Selangor telah memutuskan sebagaimana berikut;

1. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 61 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah memerintahkan Plaintiff hendaklah menghadiri kelas bimbingan akidah yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

3. Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberi bimbingan agama dan bantuan termasuk bantuan kebajikan kepada Plaintiff.
4. Mahkamah memerintahkan segala kos bagi melaksanakan Perenggan 2 dan Perenggan 3 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengikut asnaf yang bersesuaian.

[6] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut;

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini (selama tempoh 30 tahun) adalah beragama Hindu. Adalah mustahil untuk Perayu memberi bukti dokumentar atau fizikal secara kukuh tentang 'kepercayaan' atau agama yang dianutinya dari kecil sehingga kini berumur 35 tahun. 'Kepercayaan' adalah suatu yang ghaib bukan macam mencuri, kenderaan, kerosakkan mahupun bencana alam. Bukti yang ada, adalah pada zahirnya iaitu pengakuan, rupa diri, amalan agama dan cara hidup sehariannya. Begitu juga neraca yang sama bagi menentukan orang yang beragama Islam.
- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun

jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk kes mal dan bukan merujuk kepada murtad. Kes murtad adalah dalam bidang kuasa jenayah syariah. (Merujuk kepada Perenggan 19 Alasan Penghakiman)

- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua masa material Perayu bersumpah dia percaya dan mengamal agama Hindu. (Merujuk kepada Perenggan 11 Alasan Penghakiman)
- iv. Yang Arif Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima dan menggunakan kaedah 'istitabah' untuk menyelamatkan aqidah Perayu. Sayugia diakui bahawa proses istitabah adalah dalam kes jenayah syariah di mana apabila tertuduh disabitkan dengan kesalahan murtad akan diberi peluang untuk bertaubat dengan mengikuti sesi istitabah sebelum Mahkamah menjatuhkan hukuman jika terus dengan pendirian murtadnya. Dalam kes perayu, Perayu bukan mohon untuk murtad.
- v. Keputusan Yang Arif Hakim Bicara adalah '*bad in law*' kerana lain yang dipohon lain pula yang diputuskan. Kes di sini suatu

pengisytiharan bukan lagi Islam akan tetapi diputuskan sebagai suatu permohonan murtad.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Pada 17 Jun 2019, Perayu telah memfailkan hujah bertulisnya, manakala Responden pula telah memfailkan hujah bertulisnya pada 17 Oktober 2019.

[8] Perayu dalam hujahan bertulisnya menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Niat sesuatu yang tidak dapat dilihat (ghaib) dan bagaimana Perayu hendak membuktikan bahawa proses memeluk Islam Perayu adalah semata-mata untuk tujuan berkahwin dan bukan kerana beriman dengan Allah dan Rasul ;
- b. Keputusan YA Hakim Bicara telah tidak menepati seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 kerana permohonan Perayu adalah untuk suatu perisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam sedangkan Yang Arif Hakim Bicara berpendirian Perayu mahu keluar Islam;
- c. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf menerima Seksyen 2 (e) EPAIS 2003 di dalam menentukan Perayu sebagai seorang Islam yang sempurna sedangkan Seksyen 2 (e) adalah takrifan mengenai siapakah ‘ orang Islam ’;

- d. Kegagalan Yang Arif Hakim Bicara menimbang amalan kehidupan seharian Perayu daripada kecil sehingga ke tarikh di sini telah menafikan hak asasi Perayu untuk memilih agama yang Perayu inginkan;
- e. Perayu mengucap dua kalimah Syahadah semasa proses memeluk Islam tanpa Perayu tahu, faham dan menerima maknanya.

[9] Responden dalam hujahan bertulisnya menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Hujahan Perayu adalah bercampur aduk bagi kesemua Alasan Rayuan dan tidak disusun berdasarkan setiap Alasan Rayuan.
- b. Hujahan Perayu bagi Alasan Rayuan Pertama, Kedua dan Ketiga hanya menurut perspektif, andaian, anggapan dan logik akal Perayu sahaja tanpa rujukan undang-undang atau Hukum Syarak.
- c. Pemelukan Islam Perayu adalah sempurna di bawah Undang-Undang dan Hukum Syarak berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dikemukakan.
- d. Keterangan Perayu bukanlah ‘ iqrar ’ di bawah Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 tetapi adalah dakwaan yang perlu dibuktikan di bawah Seksyen 72, 73, 74 dan 75 Enakmen yang sama.

- e. Saksi-saksi Perayu tidak berada bersama Perayu ketika proses pengislaman Perayu dan oleh itu mereka tidak mengetahui keadaan Perayu ketika itu dan proses yang berlaku.
- f. Memandangkan pengislaman Perayu adalah sah dan sempurna, maka apa-apa amalan dan cara hidup Perayu selepas pemelukan Islam tersebut adalah hanya melibatkan soal dosa dan pahala Perayu itu sendiri.

[10] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami mendapati hanya satu isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:

- i. Sama ada proses pengislaman Perayu adalah sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak

[11] Sebelum kami mengulas isu ini, kami ingin menyentuh berhubung hujah Responden bahawa hujahan Perayu adalah bercampur aduk bagi kesemua Alasan Rayuan dan kami bersetuju bahawa hujah Perayu adalah tidak disusun berdasarkan setiap Alasan Rayuan sehingga menyukarkan kami untuk mengenal pasti dan menyesuaikan isu tersebut dengan alasan rayuan Perayu. Oleh yang demikian kami akan merujuk kepada alasan rayuan yang relevan sahaja dengan hujahan Perayu.

Isu: Sama ada proses pengislaman Perayu adalah sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak

[12] Kami mendapati pada perenggan 16 Alasan Penghakiman Hakim Bicara, Hakim Bicara menyatakan seperti berikut:

“Berdasarkan keseluruhan fakta yang dijelaskan di atas, Mahkamah berpuashati bahawa pemelukan Islam Plaintiff adalah sempurna berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang telah dikemukakan kepada Mahkamah ini. Ia dikuatkan lagi dengan pengakuan Plaintiff bahawa Plaintiff telah menandatangani dokumen-dokumen tersebut secara sukarela. Plaintiff juga di dalam tuntutananya tidak mempertikaikan proses pengislamannya tersebut, bahkan lebih menjurus menyatakan bahawa walaupun beragama Islam, Plaintiff telah tidak mengamalkan Islam di dalam kehidupan sehariannya ”.

[13] Kami telah meneliti alasan rayuan dan penghujahan Perayu. Pada hemat kami, Alasan Rayuan Ketiga Perayu bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf kerana menerima Sekyen 2 (e) EPAIS 2003 di dalam menentukan Perayu sebagai seorang Islam yang sempurna adalah tidak tepat. Ini adalah kerana berdasarkan kepada perenggan 15 Alasan Penghakiman, Hakim Bicara tidak hanya merujuk kepada Seksyen 2 (e) EPAIS 2003 sahaja tetapi turut merujuk kepada Seksyen 108 dan 107 Enakmen yang sama seperti berikut -

“ ...Asasnya Plaintiff adalah seorang Islam jika Plaintiff telah memeluk agama Islam sebagaimana yang didefinisikan di dalam subseksyen 2 (e) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 iaitu seseorang yang telah

memeluk agama Islam mengikut seksyen 108 enakmen yang sama. Peruntukan Seksyen 108 tersebut menyatakan bahawa seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107 adalah dipenuhi; dan orang itu selepas itu disebut muallaf.”

[14] Dukacita kami nyatakan bahawa selain daripada hujah Perayu yang tidak dibuat secara teratur berdasarkan Alasan Rayuan, Perayu juga tidak mengemukakan rujukan undang-undang ataupun autoriti bagi menyokong hujah tersebut yang mana hujah tersebut boleh kami gunakan sebagai panduan di dalam membuat pertimbangan terhadap rayuan ini.

[15] Responden dalam penghujahannya, menghujahkan bahawa ketiga-tiga saksi Perayu iaitu SP 1, SP 2 dan SP 3 tidak berada bersama Perayu semasa proses pengislaman Perayu dan hanya mengetahui fakta mengenai pengislaman Perayu melalui penceritaan Perayu. Oleh yang demikian kami bersetuju bahawa saksi-saksi Perayu tersebut adalah tidak kompeten untuk menyokong dakwaan Perayu dari segi hukum Syarak dan peruntukan undang-undang.

[16] Kami bersetuju dengan hujah pihak Responden bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di dalam memutuskan kes ini. Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan mengesahkan dapatan yang dibuat oleh Hakim Bicara tersebut dan seterusnya berpendapat bahawa kemasukan Islam Perayu adalah sah mengikut hukum Syarak dan undang-undang.

[17] Kami mendapati Perayu juga telah terkhilaf apabila telah membuat kesimpulan bahawa kemasukan Islamnya adalah tidak sah kerana Responden tidak mengamalkan ajaran Islam selepas melafazkan syahadah tersebut. Kesimpulan yang dibuat oleh Perayu seolah-olah sesuatu lafaz syahadah adalah tidak sah atau akan menjadi tidak sah jika sekiranya selepas itu pengucapnya tidak mengamalkan ajaran Islam atau telah mengamalkan ajaran agama lain. Ini bersalahan dengan kehendak undang-undang dan hukum Syarak.

[18] Kami berpendapat, apabila seseorang telah melafazkan syahadah dengan sempurna dan memenuhi segala keperluan undang-undang dan hukum Syarak, maka kemasukan Islamnya adalah sah pada ketika itu. Namun demikian, jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat. Undang-undang telah menyatakan secara jelas bahawa sebaik sahaja seseorang itu masuk Islam maka dia adalah tertakluk kepada segala tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana orang Islam yang lain. Ini bermaksud, seseorang muallaf, (sebaik sahaja memeluk Islam) dia bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri untuk melaksanakan segala kewajipan agama seperti menunaikan solat fardhu, berpuasa, membayar zakat dan sebagainya sama sepertimana orang Islam yang lain.

[19] Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)* yang mana Panel Rayuan telah menyatakan bahawa -

“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat .”

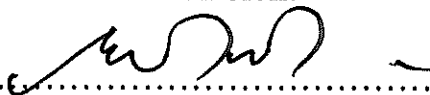
[20] Justeru itu, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna maka kami tidak ada sebab untuk menafikan pengislaman Perayu. Dengan yang demikian kami membuat pengiktirafan bahawa mulai 18 Disember 2002, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum Syarak dan undang-undang. Maka, kami tidak ada sebab untuk mengganggu dapatan dan keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara sebelum ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 31 Julai 2018 dalam kes No. 10400-043-0354-2013 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

.....

1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor